

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2530 นายธีระ อุณากร
นายดิลก อุณากร กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713, มาตรา 1726

ในกรณีที่มีแต่ผู้ร้องและผู้คัดค้านเพียงสองคนเท่านั้น ขอเป็นผู้จัดการมรดก และมีพฤติการณ์ว่าคนทั้งสองเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน การจัดการมรดกคงจะไม่อาจถือเอาเสียงข้างมากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726 ได้หากให้คนทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันย่อมจะไม่ใช่ผลดีแก่กองมรดกและแก่ทายาทของผู้ตาย โดยเหตุนี้ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย โดยพิจารณาตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมมากกว่า

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นใจความอย่างเดียวกันว่า ผู้ร้องมีพฤติการณ์ที่ถือได้ว่ามีเจตนาจะเบียดบังและยกย้ายทรัพย์สินมรดก ขอให้ยกคำร้อง และมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดก

ระหว่างการไต่สวนคำร้อง ผู้คัดค้านที่ ๑ ขอลงคำร้องศาลอนุญาต คงมีผู้
คัดค้านที่ ๒ ร้องคัดค้านแต่ผู้เดียว

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องอุทธรณ์ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒๖ บัญญัติว่า "ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคนการทำการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิเศษเป็นอย่างอื่นถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด" ดังนั้นในกรณีของกองมรดกผู้ตายมีแต่ผู้ร้องและผู้คัดค้านเพียงสองคนเท่านั้นที่ขอเป็นผู้จัดการมรดก ทั้งมีพฤติการณ์ตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านนำเสนอปรากฏว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการจัดการมรดกคงจะไม่อาจถือเอาเสียงข้างมากได้ หากให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน อาจจะไม่เป็นผลดีแก่กองมรดกและแก่ทายาทของผู้ตาย โดยเหตุนี้ศาลฎีกาจึงเห็นว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่สมควรจะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และผู้ร้องมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกมากกว่าผู้คัดค้าน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่ผู้เดียว

(สุชาติ จิวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายสุทธีรัตน์ คำพล

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา รัตนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ